



PUTUSAN
NOMOR : 127/PID/2013/PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

-----Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama Lengkap : **JACOB ABOLLADAKA ,S.Pd.MM.**

alias JACK ; -----

Tempat Lahir : Alor; -----

Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun / 10 Februari 1972; -----

Jenis Kelamin : Laki – laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Tempat tinggal : Kompleks Perumahan Undana Blok E 10.

Jalan Adisucipto Kelurahan Lasiana

Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang; --

Agama : Kristen Protestan; -----

Pekerjaan : PNS (Dosen Undana Kupang); -----

----- Terdakwa tidak dilakukan penahanan: -----

Terdakwa---

----- Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum, masing-masing bernama :

1. FREDRIK DJAHA , SH .;-----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 127/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ERRYC SAVE OKA MAMOH ,SH ;-----

Keduanya Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Advokat / Penasehat Hukum FREDRIK DJAHA, SH. & Rekan yang beralamat di Lantai 2 Hotel Komodo Jln. Gunung Kelimutu No. 38 Kelurahan Merdeka Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 17/FD & R/PID/VIII/2013/SKK tertanggal 22 Agustus 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Agustus 2013 dibawah Register Nomor: 53/PID/LGS/K/2013;-----

-----Pengadilan Tinggi tersebut -----

-----Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 20 Agustus 2013, Nomor : 56/Pid.B/2013/PN.KPG;
-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tanggal 04 Maret 2013, NO.REG.PERK.PDM-02/KPANG/02/2013, mengajukan Terdakwa dipersidangan dengan dakwaan : -----

Dakwaan---

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia terdakwa JACOB ABOLLADAKA,S.Pd, MM alias JACK pada akhir bulan April 2011 atau sekitar itu dalam bulan April

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 2 dari 12 hal. Putusan No. 127/PID/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 bertempat di Kantor LPM Undana Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kupang telah membuat Surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menertibkan suatu hak, suatu peruntungan atau yang dapat membebaskan dari pada utang atau yang dapat menjadi bukti tentang suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal ketika hubungan rumah tangga saksi korban dan Terdakwa berakhir dengan perceraian sehingga kemudian keduanya terpisah, lalu Terdakwa menikah lagi dengan saksi NELSIA P.ODJAH. Anak yang lahir dari perkawinan antara Terdakwa dan saksi korban yakni WILLIAM JEFERSON ABOLLADAKA yang duduk dibangku kelas III SMP diminta oleh sekolahnya memasukkan bio data siswa untuk ujian Nasional yang antara lain Akte Kelahiran

dan---

dan Surat Baptis, Terdakwa kemudian mengambil Akta Kelahiran anaknya tersebut lalu menghapus dengan cara mengtype-X nama istri kandunganya yaitu DELY SOFIANA NOUN diganti menjadi

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 127/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NELCILIA P. ODJAH dengan cara diketik dengan menggunakan mesin ketik milik LPM Undana selanjutnya di Foto Copy dan copiannya diberikan kepada WILLIAM JEFERSON ABOLLA untuk diserahkan ke sekolah selain itu juga Terdakwa mengurus surat Baptis yang baru atas ketiga anaknya dari perkawinannya dengan saksi korban dengan mengganti nama Ibu kandung mereka dengan nama NELSIA P. ODJAH .-----

----- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 263 ayat (1) KUH Pidana” ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 23 Juli 2013, Reg. Perk. No. PDM-02/KPANG/02/2013, telah menuntut Terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JACOB ABOLLADAKA, SPd, MM ALIAS JACK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP; -----

2. Menjatuhkan---

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa JACOB ABOLLADAKA, SPd, MM ALIAS JACK dengan pidana penjara selama : “ 8 (delapan) bulan; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 4 dari 12 hal. Putusan No. 127/PID/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 lembar Surat Baptisan Asli atas nama WILLIAM J. ABOLLA dengan No. 08/2010 dan seri MS.A. No. 138754;-----
- 1 Lembar Surat Baptisan Asli atas nama MONICA B. ABOLLA dengan No. 09/2010 dan Seri MS.A No. 138755;-----
- 1 Lembar Surat Baptisan Asli atas nama SELATHIEL J. ABOLLA dengan No. 10/2010 dan Seri MS.A No. 138762;-----
- 1 Lembar Foto Copian Surat Pencatatan Sipil CSL 4321268,9800067 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27 / KS / 1997 atas nama WILLIAM J. ABOLLA anak dari suami istri JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA P. ODJAH;-----
- 1 Lembar Foto Copian Surat Pencatatan Sipil CSL 4321268,9800067 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27 / KS / 1997 atas nama WILLIAM J. ABOLLA anak dari suami istri JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA PETROCELI ;-----
- 1 Lembar asli Surat Baptisan No.10 / 2010 Seri MS.A NO. 177080 atas nama WILLIAM ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S NDOEN yang **ditandatangani---**
ditandatangani oleh Ketua / Pendeta JD KALE LADO MAERISSA , STh dan Sekretaris / Penatua Pdt INTJE P PICAULY tanggal 06 Juni 2010 ; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 127/PID/2013/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ 1 Lembar Asli Surat Baptisan No.10/2010 Seri MS.A No. 177080 atas nama MONICA B. ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta JD KALELADO MAERISSA, STh dan Sekretaris /Penatua Pdt INTJE P. PICAULLY tanggal 06 Juni 2010 ; -----

➤ 1 Lembar Asli Surat Baptisan No. 10 / 2010 Seri MS.A No. 177080 atas nama MONICA B. ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta J D KALELADO MAERISSA, STh dan Sekretaris /Penatua Pdt INTJE P. PICAULLY tanggal 06 Juni 2010 ; -----

Dikembalikan kepada masing-masing yang berhak ; -----

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 20 Agustus 2013

telah---

telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 6 dari 12 hal. Putusan No. 127/PID/2013/PTK



1. Menyatakan Terdakwa JACOB ABOLLADAKA , Spd.MM.
alias JACK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah
melakukan tindak pidana “**PEMALSUAN SURAT** ”;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan
pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;-----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 lembar Surat Baptisan Asli atas nama WILLIAM J. ABOLLA
dengan No. 08/2010 dan seri MS.A. No. 138754;-----
 - 1 Lembar Surat Baptisan Asli atas nama MONICA B. ABOLLA
dengan No. 09/2010 dan Seri MS.A No. 138755;-----
 - 1 Lembar Surat Baptisan Asli atas nama SELATHIEL J.
ABOLLA dengan No. 10/2010 dan Seri MS.A No. 138762;-----
 - 1 Lembar Foto Copian Surat Pencatatan Sipil CSL
4321268,9800067 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27 / KS /
1997 atas nama WILLIAM J. ABOLLA anak dari suami istri
JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA P. ODJAH;-----
 - 1 Lembar Foto Copian Surat Pencatatan Sipil CSL
4321268.9800067 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27 / KS /
1997---
1997 atas nama WILLIAM J. ABOLLA anak dari suami istri
JACOB ABOLLADAKA dan NELCILIA PETROCELI ;-----
 - 1 Lembar asli Surat Baptisan No.10 / 2010 Seri MS.A NO.

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 127/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

177080 atas nama WILLIAM ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta JD KALE LADO MAERISSA ,STh dan Sekretaris / Penatua Pdt INTJE P PICAULY tanggal 06 Juni 2010 ; -----

- 1 Lembar Asli Surat Baptisan No.10/2010 Seri MS.A No. 177080 atas nama MONICA B. ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta JD KALELADO MAERISSA, STh dan Sekretaris /Penatua Pdt INTJE P. PICAULLY tanggal 06 Juni 2010 ;-----

- 1 Lembar Asli Surat Baptisan No. 10 / 2010 Seri MS.A No. 177080 atas nama MONICA B. ABOLLA anak dari Bapak JACOB ABOLLADAKA dan Ibu DELLY S. NDOEN yang ditandatangani oleh Ketua / Pendeta J D KALELADO MAERISSA, STh dan Sekretaris /Penatua Pdt INTJE P. PICAULLY tanggal 06 Juni 2010 ; -----

Dikembalikan kepada masing-masing pihak yang berhak ; ----

4.Membebankan---

- 4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.,- (Dua ribu lima ratus rupiah);-----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 8 dari 12 hal. Putusan No. 127/PID/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Agustus 2013, sebagaimana tertera dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 21/Akta. Pid/2013/PN.KPG,; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding Kuasa Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Agustus 2013 dan permintaan banding dari Penuntut Umum diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2013; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Kuasa Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding; -----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang, Penuntut Umum dan Kuasa Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing sejak tanggal 09 September---

September 2013 s/d tanggal 17 September 2013; -----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu,

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 127/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang, tanggal 20 Agustus 2013 Nomor. 56/Pid.B/2013/PN.KPG, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemalsuan surat**" sebagaimana yang didakwakan kepadanya, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan rasa keadilan dalam perkara ini, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan; -----

Menimbang---

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor. 56/Pid.B/2013/PN.KPG, tanggal 20 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut; -----

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 10 dari 12 hal. Putusan No. 127/PID/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; -----

----- Meningat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan hukum lain yang bersangkutan khususnya Pasal 263 KUHP (1) KUHP; -----

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor: 56/Pid.B/2013/PN.KPG, tanggal 20 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut; -----
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); - -----

Demikianlah---

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari : **KAMIS tanggal 07 NOPEMBER 2013** oleh kami: **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **MAHFUD SAIFULLAH, S.H.**,

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 127/PID/2013/PTK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta **I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.**, sebagai hakim-hakim anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 127/PEN.PID/2013/PTK. tanggal 07 Oktober 2013, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **RAMLY MUDA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa; -----

HAKIMANGGOTA I,
ttd
MAHFUD SAIFULLAH, S.H.
HAKIMANGGOTA II,
Ttd
I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.

KETUA MAJELIS,
ttd
I GUSTI NGURAHADIWARDANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd
RAMLY MUDA, S.H.

UNTUK SALINAN RESMI
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

H. BAKRI ALI, S.H.
NIP.195704241977031001

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 12 dari 12 hal. Putusan No. 127/PID/2013/PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No. 127/PID/2013/PTK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 14 dari 12 hal. Putusan No. 127/PID/2013/PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)